

III. Otras Resoluciones

Consejería de Turismo y Empleo

- 2171** *Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 5 de junio de 2026, de la Presidenta, por la que se finaliza, a 31 de diciembre de 2026, la encomienda a la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. del apoyo a la gestión del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Canarias (COE-Canarias).*

Examinado el expediente administrativo de referencia se han constatado los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante la Resolución n.º 9700, de 10 de diciembre de 2025 (BOC n.º 7, de 13.1.2026), de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo (en adelante SCE), se encomendó a la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. (en adelante ITC), el apoyo en la gestión del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Canarias (COE-Canarias).

Segundo.- En el apartado sexto de la Resolución citada en el punto anterior se fijó como plazo de ejecución de la citada encomienda desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogándose automáticamente por anualidades sucesivas hasta el 31 de diciembre de 2028, como plazo máximo, salvo Resolución expresa al contrario de la Presidencia del SCE o renuncia a su continuidad por el ITC, comunicadas a la parte contraria con, al menos, dos (2) meses de antelación a la fecha de finalización de cada anualidad.

Tercero.- En el apartado quinto de la reiterada Resolución se designó como Dirección Técnica Colegiada de la encomienda a las personas titulares de las Subdirecciones de Intermediación Laboral y Coordinación de Oficinas de Empleo, de Economía Social y Emprendimiento, y de la Secretaría General del SCE.

Cuarto.- El punto uno de la Resolución de 11 de junio de 2024, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 12 de mayo de 2022, por la que se califica el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOE n.º 148, de 19.6.2024), establece que la titularidad del COE de la Comunidad Autónoma de Canarias corresponde a la Consejería de Turismo y Empleo.

Quinto.- Mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (BOC n.º 258, de 31.12.2025), se dispuso la publicación del Acuerdo por el que se crea una Unidad Administrativa Temporal (en adelante UAT) en el SCE, para garantizar la prestación eficaz de los servicios comunes y complementarios establecidos en la cartera común del Sistema Nacional de Empleo, dotada con 158 puestos del Cuerpo Facultativo Técnico de Grado Medio, Escala Técnica de Empleo (A248), autorizándose el gasto correspondiente por importe de veintiséis millones noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve euros con dos céntimos (26.094.889,02 euros) en el periodo 2026-2028.

Además, el SCE está culminando la modificación de su relación de puestos de trabajo (en adelante RPT), para la incorporación de esas 158 plazas en la estructura de su organismo autónomo, así como la inclusión de las mismas en la Oferta Pública de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2026, lo que estabilizará definitivamente dicha UAT en el SCE.

Sexto.- La Escala Técnica de Empleo, integrada por personal funcionario del grupo A2, fue creada mediante la disposición adicional quincuagésima de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 (BOC n.º 254, de 31.12.2016), atribuyéndose a la misma las tareas de gestión y ejecución en materia de trabajo, empleo y la formación profesional ocupacional.

Séptimo.- Mediante la Resolución de 22 de enero de 2026, de la Dirección del SCE, se constituyó la lista de empleo adicional provisional del Cuerpo Facultativo Técnico de Grado Medio, Escala Técnica de Empleo (A248), nombrándose las primeras 141 personas funcionarias interinas en el mes de mayo de 2026, estando prevista la próxima incorporación del resto de personas hasta completar las 158 plazas de la Escala Técnica de Empleo-A2. De estas, 26 están ubicadas en los servicios centrales de las cuatro Subdirecciones del SCE en ambas capitales canarias y el resto en las 30 oficinas de empleo de las diferentes islas.

Octavo.- En el antecedente séptimo de la Resolución indicada en el apartado primero de los antecedentes de esta Resolución, se recoge que el ITC destina al funcionamiento del COE-Canarias a 10 personas con funciones de Jefatura de Departamento y Sección, tituladas o titulados superiores o medios, y administrativo o administrativa, suponiendo la encomienda un coste para el SCE de ochocientos cuarenta y tres mil ciento noventa y ocho euros con setenta y un céntimos (843.198,71 euros) anuales.

Sin embargo, la reciente incorporación de 141 personas funcionarias de la Escala Técnica de Empleo-A2 en la estructura propia del SCE (que serán 158 en las próximas semanas), hace innecesario el gasto que supone la continuidad de la encomienda de referencia al ITC por sucesivas anualidades, ya que el personal propio del SCE del citado Cuerpo Facultativo (en posesión, al menos, del título de Grado) asume sus tareas íntegramente en virtud de lo indicado en el apartado cuarto de los antecedentes de esta Resolución.

Por lo tanto, ha desaparecido la insuficiencia de medios personales para realizar los servicios objeto de la encomienda, recogida en el apartado séptimo de los antecedentes de la Resolución citada en el antecedente primero de esta Resolución, dado que el SCE ya dispone de los medios personales suficientes para ejecutar las competencias atribuidas al COE-Canarias, plasmados en la UAT vigente y en la futura RPT.

Noveno.- Además de las razones de eficiencia económica citadas en el apartado anterior, la incorporación de la gestión del COE-Canarias en la estructura propia del SCE -en línea con los modelos establecidos en el resto de las comunidades autónomas- mejorará la eficacia de su funcionamiento gracias a las sinergias directas que generan las actuaciones integradas de las Subdirecciones de Intermediación Laboral, Economía Social y Emprendimiento, Formación y Empleo, con grupos de trabajo formados por personal propio, y la próxima apertura prevista de una segunda sede del COE-Canarias en Santa Cruz de Tenerife, ubicada -como la de Las Palmas de Gran Canaria- en un centro de trabajo propio del SCE.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 7 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del SCE (BOC n.º 80, de 28.4.2003), establece, entre otros aspectos, que ostentará la Presidencia del SCE la persona titular del departamento competente en materia de empleo, confiriéndole a la misma, entre otras, las funciones de “Suscribir, en nombre del Servicio, convenios y acuerdos de cualquier naturaleza y cuantía”, así como “cualesquiera otras competencias de gobierno y administración no atribuidas expresamente a otro órgano del Servicio así como cualesquiera otras que le correspondan por precepto legal o reglamentario”.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Resolución de 9 de diciembre de 2025, de la Presidencia del SCE, por la que se formaliza la encomienda de gestión al ITC, que prevé su prórroga automática por anualidades sucesivas hasta el 31 de diciembre de 2028 salvo resolución expresa en contrario de la Presidencia del SCE comunicada con al menos dos meses de antelación, y al amparo del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede acordar la no prórroga de la encomienda más allá del 31 de diciembre de 2026, manteniendo su vigencia hasta dicha fecha.

Tercera.- La presente Resolución se dicta en aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos públicos establecidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en coherencia con el régimen de los fondos de empleo de ámbito nacional previsto en el artículo 62 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero, de Empleo, que exige garantizar la eficacia y eficiencia en la ejecución de las políticas activas de empleo.

En virtud de lo anterior, esta Presidencia

RESUELVE:

Primero.- Finalizar el 31 de diciembre de 2026 la encomienda a la sociedad mercantil pública Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. del apoyo en la gestión del Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo de Canarias, acordada mediante la Resolución n.º 9700, de 10 de diciembre de 2025, de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, no prorrogando la misma por sucesivas anualidades.

Segundo.- Ordenar a la Dirección Técnica Colegiada de la encomienda la dirección y supervisión de los trabajos necesarios para que, en coordinación con la persona titular de la Jefatura de Departamento del ITC adscrita a la encomienda, se produzca en el segundo semestre de 2026 la correcta ejecución de las actuaciones encaminadas a la incorporación del COE a la estructura del SCE, incluyendo la elaboración de la Memoria de resultados de 2026 por la actual Dirección del COE-Canarias, quien, a su vez, deberá entregar a la citada Dirección Técnica Colegiada, antes del 31 de diciembre 2026, todos los datos, archivos, informes, documentos de trabajo, bases de datos, dominios y estructura de la página web www.coecanarias.es, y cuantos archivos y materiales físicos o virtuales estén vinculados al COE-Canarias.

La entrega y posterior tratamiento de los datos personales se realizará con sujeción a lo previsto en el encargo de tratamiento anexo a la Resolución de 9 de diciembre de 2025, al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

La Subdirección de Intermediación Laboral y Coordinación de Oficinas de Empleo del SCE designará al personal técnico necesario para el acompañamiento a la actual Dirección del COE-Canarias en dichas tareas de traspaso.

Tercero.- La incorporación de la gestión del COE-Canarias a la estructura propia del SCE se realizará garantizando el mantenimiento de los requisitos de calificación del centro y la adecuada ejecución de los programas anuales de trabajo, en coordinación con la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Real Decreto 818/2021, de 28 de septiembre, y en la Resolución de 12 de mayo de 2022, de calificación del COE de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al ITC y a la Dirección Técnica Colegiada de la encomienda de gestión, así como publicarla en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, o bien, potestativamente, recurso de reposición ante la Presidencia del SCE, en el plazo de un (1) mes, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 2026.- La Presidenta, Jéssica del Carmen de León Verdugo.